

1500441-09.2019.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... de um crime de roubo e um crime de tráfico, e teve contra si uma sentença condenatória pela prática do crime de tentativa de latrocínio, não obstante a sua primariedade, reputo que o regime fechado para início do cumprimento da pena é o único suficiente para a correta reprovação e prevenção do crime. Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal, Vila Ophélia - CEP 18400-818, Fone: (15) 2153-1829, Itapeva-SP - E-mail: itapeva1@tjst.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500441-09.2019.8.26.0270

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2020250/2019 - 02º D.P. ITAPEVA, 1771959 - 02º D.P. ITAPEVA, 4522/18/400 - 02º D.P. ITAPEVA, 2020250 - 02º D.P. ITAPEVA, 4522/18/400 - 02º D.P. ITAPEVA, 2020250 - 02º D.P. ITAPEVA, 4522/18/400 - 02º D.P. ITAPEVA, 2020250 - 02º D.P. ITAPEVA, 4522/18/400 - 02º D.P. ITAPEVA, 2020250 - 02º D.P. ITAPEVA, 4522/18/400 - 02º D.P. ITAPEVA, 2020250 - 02º D.P. ITAPEVA, 4522/18/400 - 02º D.P. ITAPEVA, 2020250 - 02º D.P. ITAPEVA, 4522/18/400 - 02º D.P. ITAPEVA, 2020250 - 02º D.P. ITAPEVA, 4522/18/400 - 02º D.P. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILHAN CAMARGO DOS SANTOS

Vítima:

FRANCINE DE ALMEIDA VELOZO

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

27/10/2022

Aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 14h00min nesta cidade de Itapeva/SP, na sala de audiência virtual, realizada excepcionalmente nesta modalidade, diante da Pandemia do COVID- 19, presentes o Meritíssimo Juiz de Direito, DR. RENATO HASEGAWA LOUSANO, comigo escrevente ao final nomeada, o(a) Promotor(a) de Justiça, DR. JOSÉ CLAUDIO ZAN, o réu WILHAN CAMARGO DOS SANTOS, seu

defensor, DR. GEOVANE DOS SANTOS FURTADO, bem como as testemunhas FRANCINE DE ALMEIDA VELOZO e HEMITLER ANTUNES Aberta a audiência, realizada de forma virtual, pela ferramenta Microsoft Teams, foram ouvidas as testemunhas, em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos/interrogatórios foram colhidos pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos da Lei nº 11.419/06. As partes poderão ter contato com o registro de gravação, a teor do § 2º, do artigo 405, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a transcrição. Após o interrogatório do acusado o Ministério Público postulou pela oitiva da testemunha CAIO FELIPE SILVA CRUZ (fls. 89) como testemunha do juízo, ao que se opôs a Defesa, tendo o pedido sido indeferido pelo MM Juiz, pelas razões constantes em mídia. Pelas partes foi dito que não havia mais diligências a requerer, nos termos do artigo 402 do CPP. A seguir, pelo(a) MM Juiz, foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". A seguir, dada a palavra ao Ministério Público em alegações finais orais, foi dito, em suma, que requer a condenação do réu nos termos da denúncia. Pela Defesa, foi dito, em suma, que requer a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora, desclassificação para o furto privilegiado ou, ainda, para o crime de receptação. A presente audiência foi gravada em sua integralidade, de modo que a respectiva mídia será armazenada nos próprios autos, por meio de certidão, em ato posterior, conforme disposto no Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir, pelo Meritíssimo Juiz, foi proferida a seguinte sentença: " Vistos. WILHAN CAMARGO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo. 155, §4º, I, do Código Penal, porque, segundo consta, na data de 17 de dezembro de 2018, no período vespertino, na Rua Orlando Nei Valcazara, 240, Conjunto Habitacional Tancredo Neves, nesta cidade e Comarca de Itapeva, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo (laudo de fls. 48/52), um par de tênis da marca Nike, um televisor da marca TCL, de 55 polegadas, um cobertor e diversas bijouterias, avaliados em R\$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais) – Auto de Avaliação de fl. 38, de propriedade da vítima Francine de Almeida Velozo. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fls. 158). O réu foi citado (fls. 166) e apresentou resposta escrita às fls. 173/175. Durante a instrução foram duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado. Por fim, as partes ofertaram alegações finais. O ministério público pugnando pela condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora, desclassificação para o furto privilegiado ou, ainda, para o crime de receptação. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restaram devidamente comprovados todos os fatos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir. A materialidade restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de avaliação (fls. 38), laudo pericial (48/52), relatório final da autoridade policial (fls. 41/42), relatório de investigação (fls. 87/88), bem como pelas provas orais colhidas em audiência. A autoria também é certa. Vejamos. A vítima FRANCINE DE ALMEIDA VELOZO narrou que ao chegar em casa encontrou a sala e o quarto todos bagunçados, e a janela da cozinha "estourada". Havia um notebook embrulhado em uma coberta e a televisão da sala tinha sido levada. Na hora eu desconfiei que seria alguém da vila e saímos procurando. Eu vi o WILHAN bem na esquina do clube de campo e depois o reencontramos com um tênis e um controle remoto não mão, que nos pertenciam. Fomos para casa confirmar o furto do tênis e quando voltamos ao local nós o vimos novamente com o tênis na mão. Chamei a polícia que fez a abordagem. Foram furtados relógios, jóias, a televisão, o tênis. Fomos para a delegacia e foi feito o procedimento. Depois de um tempo foi uma pessoa na minha casa e indicou onde estaria a televisão. Conteí para os policiais que estaria com um rapaz. Eu recuperei a televisão, mas estava com danos. Eu não conhecia o acusado. Ele negou os fatos. Disse aos policiais que tinha vendido o tênis. A janela da cozinha estava quebrada e acho que entraram por ali. O muro da vizinha era bem baixinho. Eu acredito que era mais de uma pessoa porque carregaram uma televisão. O acusado dizia que pegou o tênis "na vila". E não cheguei a conversar com a pessoa que estava com a televisão. A testemunha HEMITLER ANTUNES não se recordou dos fatos. O

réu WILHAN CAMARGO DOS SANTOS foi ouvido em duas oportunidades. Em solo policial declarou "que estava na vila Bom Jesus em uma praça que fica no final da Rua Capão Bonito junto com sua namorada Ane Caroline, que estava no local empinando pipa, quando uma pessoa de cor parda com 1,70 de altura, com barba por fazer que aparentava 30 anos de idade que demais dados não sabe informar, porém que deste já adquiriu um botijão e gás, e um armário lhe ofereceu um tênis na cor vermelha por R\$15,00 (quinze reais) e uma televisão só que desta apenas estava com o controle que então se interessou pela TV apenas pelo tênis, mas que ficou com o tênis e o controle e de posse dos objetos foi até sua residência, que não conseguiu arrumar o dinheiro e acabou por devolver os objetos para esta pessoa que desconhece ." (fls. 23). Em juízo exerceu o seu direito constitucional ao silêncio. Tenho 24 anos. Estou preso por um roubo. Morava com a minha esposa. Não tenho filhos. Eu trabalho na Fretelli como cargueiro. Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-se detidamente sobre a prova colhida em Juízo, tem-se que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado. Com efeito, o acusado foi visto na posse de parte dos bens subtraídos logo após o crime, e não soube explicar a origem dos bens. Ademais, em que pese não tenha sido ouvido em juízo, por encontrar lastro nas palavras da vítima colhidas em contraditório, não se pode ignorar que CAIO FELIPE confirmou ter comprado a televisão do réu, tendo a polícia chegado até ela por indicação da própria vítima, que soube do fato por terceiros. A qualificadora descrita no inciso I (rompimento de obstáculo), do artigo 155, §4º, do Código Penal deve ser aplicada no caso em tela, considerando as firmes palavras da vítima e da testemunha ouvida, bem como, devidamente demonstrada pelo laudo pericial de fls. 48/52. Por outro lado, os valores dos bens furtados afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do furto privilegiado e a Defesa não produziu qualquer prova que indicasse ser o acusado o receptor dos bens e não o autor do furto. Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo incerteza alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o acusado responder pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, I, do Código Penal. Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Conforme folha de antecedentes e certidões de distribuição criminal acostadas aos autos (fls. 215/223), o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, isso porque, embora ostente condenação definitiva, essa se deu por fatos posteriores aos aqui postos. Não há elementos para se ponderar as demais circunstâncias judiciais. Desse modo, fixo a pena base no mínimo legal. No tocante à segunda fase de dosimetria, não há agravantes e a atenuante da menoridade relativa não altera a pena já fixada no mínimo legal. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando que o acusado cumpre pena em regime fechado pela prática de um crime de roubo e um crime de tráfico, e teve contra si uma sentença condenatória pela prática do crime de tentativa de latrocínio, não obstante a sua primariedade, reputo que o regime fechado para início do cumprimento da pena é o único suficiente para a correta reprovação e prevenção do crime. Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, posto as condições pessoais do acusado não as aconselham (art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal). Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar o réu WILHAN CAMARGO DOS SANTOS, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário. O acusado respondeu ao processo sem estar tolhido de sua liberdade por este processo, e nessa condição poderá apelar da sentença se desejar. Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente. Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto

de Identificação Ricardo

Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. INTIME-SE." Eu, Juliane Meira da Costa Castro, digitei.